

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DESCONTO DE TITULOS

Contrato n. CD-2024/44127 · Registrado em cartorio sob o n. 118.442

PARTES

CREDORA: BANCO SANTA CRUZ S.A., instituicao financeira, CNPJ 33.914.005/0001-92.

CEDENTE: VERTENTES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, CNPJ 08.412.663/0001-47, com sede na Rod. Fernao Dias km 20, Contagem, MG.

CLAUSULA 1 - DO OBJETO

1.1. A CREDORA concede a CEDENTE limite rotativo para desconto de duplicatas mercantis de emissao da CEDENTE, ate o montante de **R\$ 6.000.000,00** (seis milhoes de reais), observadas as condicoes deste instrumento.

1.2. O limite sera revisto anualmente, a exclusivo criterio da CREDORA, que podera reduzi-lo ou cancela-lo mediante comunicacao com 30 (trinta) dias de antecedencia.

CLAUSULA 2 - DA REMUNERACAO

2.1. Sobre o valor descontado incidira taxa de desconto equivalente a CDI acrescido de 4,90% (quatro inteiros e noventa centesimos por cento) ao ano, calculada pro rata die.

2.2. Incidira, ainda, tarifa de analise por titulo no valor de R\$ 3,80 (tres reais e oitenta centavos), debitada no ato do desconto.

CLAUSULA 3 - DA CESSAO E DA RESPONSABILIDADE DA CEDENTE

3.1. A cessao dos titulos e feita em carater definitivo quanto a titularidade.

3.2. **A CEDENTE responde solidariamente pela solvencia dos devedores dos titulos cedidos, obrigando-se a recomprar, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da notificacao da CREDORA, todo e qualquer titulo que nao seja liquidado ate 10 (dez) dias apos o respectivo vencimento, pelo valor de face acrescido dos encargos contratuais.**

3.3. A obrigacao de recompra prevista na clausula 3.2 subsiste independentemente da causa do inadimplemento, inclusive em caso de falencia ou recuperacao judicial do devedor.

3.4. Para garantia das obrigacoes aqui assumidas, a CEDENTE outorga aval de seus socios, NELSON PRADO RIBEIRO, MARCELO PRADO RIBEIRO e CRISTINA PRADO RIBEIRO.

CLAUSULA 4 - DO VENCIMENTO ANTECIPADO

4.1. Sao eventos de vencimento antecipado, entre outros: (i) o descumprimento da obrigacao de recompra; (ii) o protesto de titulos da CEDENTE em valor superior a R\$ 200.000,00; (iii) a alteracao do controle societario sem previa anuencia.

CLAUSULA 5 - DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Contagem, 18 de marco de 2024.